

1527987-97.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... do réu, afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado e regime fechado para cumprimento da pena, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes pela menoridade relativa e confissão, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no máximo, regime aberto, substituição da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1527987-97.2021.8.26.0228 - Controle 2021/001367

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

YURI PEREIRA MARTINS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

25/03/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 25 de março de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). FERNANDA PRISCILLA BERGAMASCHI MORETTI IASSUOKA; o réu YURI PEREIRA MARTINS, e seu Defensor, Dr. LUIS FERNANDO VILAS BOAS BONACHELA, Defensor Público.

Preliminarmente, o réu foi notificado, declarando ter necessidade de ser defendido pela Defensoria Pública. Pelo Defensor Público foi apresentada Defesa Prévia oralmente. Pela MMª Juíza dito que recebe a denúncia, pois ausentes as hipóteses ensejadoras da absolvição sumária e por não se vislumbrar a ausência de qualquer condição para a deflagração da ação penal. Por fim o réu foi regularmente citado.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais militares Michael e Kleber. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, exasperação da pena-base em razão da quantidade de drogas, aplicação das atenuantes pela confissão e menoridade relativa do réu, afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado e regime fechado para cumprimento da pena, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes pela menoridade relativa e confissão, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no máximo, regime aberto, substituição da pena, detração penal, apelo em liberdade e benefícios da justiça gratuita, a qual foi gravada.

A seguir, pelo(a) MM^a. Juiz(a) foi dito:

VISTOS.

YURI PEREIRA MARTINS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 03h05, na Rua Terezinha Cavalaro, nº 10, Vila Campanela, São Paulo/SP, trazia consigo e guardava, para fins de consumo de terceiras pessoas, 140 porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), popularmente conhecido como "maconha", com peso líquido de 475,7 gramas e 312 porções de cocaína, com peso líquido de 122,8g gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi regularmente notificado, ofereceu defesa prévia e a denúncia foi recebida.

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Michael e Kleber. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal e demais pedidos no tocante à aplicação da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Michael declarou que realizavam patrulhamento, quando visualizaram o acusado YURI próximo de uma viela, que demonstrou nervosismo e tentou se evadir. Em abordagem localizaram na mochila que estava com o réu entorpecentes e a quantia de R\$ 800,00. O acusado confessou que estava na prática do tráfico.

O policial Kleber relatou que estavam voltando de um apoio, quando se depararam com o acusado com uma mochila na viela. O réu tentou empreender fuga e jogou a mochila. Detiveram o réu e no interior da mochila localizaram os entorpecentes e o dinheiro. Indagado, o réu confessou que praticava o tráfico. A viela estava vazia no momento da abordagem.

Ao ser interrogado, o réu YURI afirmou que teve passagens pela Fundação Casa, não trabalha, vive com sua irmã, não tem filhos. Sobre os fatos, confessou a prática do delito por estar passando por dificuldades em casa e se deixou levar. Suas passagens pela Fundação Casa foram por roubo de moto e carro.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que se depararam com acusado YURI em uma viela, que ao perceber a presença dos policiais, jogou a mochila que portava ao solo e tentou se evadir, mas foi detido. Em abordagem, localizaram no interior da mochila 140 porções de maconha e 312 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 867,35.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.

COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Na mesma toada, o réu confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que o fez por necessidades financeiras, o que em nada justifica a prática de delitos.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 23/24) e laudo pericial (93/95), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados com o réu, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, pela menoridade relativa do réu e confissão espontânea, retomo a pena ao mínimo legal, o que corresponde a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário, por não haver provas de que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário e menor de 21 anos, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, por ter sido condenado pelo tráfico privilegiado e pelo tempo de prisão provisória cumprida no regime fechado, substituo sua pena por privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE [...]11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de

pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, STJ).

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu YURI PEREIRA MARTINS a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Publicada em audiência.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. O valor de R\$ 867,35, encontrado com o réu, é declarado perdido ao Senad nos termos da lei.

Pelo Ministério Público foi dito que SIM, deseja recorrer, e pela Defesa e Réu foi dito NÃO desejam recorrer. Recebo o recurso interposto pelo Ministério Público, processando-se.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.